



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/416/2020
מס' בקשה: 4/553/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובע	1	חקאק אלי באמצעות ב"כ: עו"ד גל תורג'מן ו/או מוטי אוחיון שד' רוטשילד 3 (בית פסגות) קומה 7 ת.ד. 29291, תל אביב טל': 0772105252 פקס: 0772104950
נתבעים	נגד	1 נציגות הבית המשותף ברח' דוד צדוק 39 חולון ע"י שי אהרון דוד צדוק 30 חולון 2 דאהן בנימין דוד צדוק 30 חולון 3 דאהן אילנית דוד צדוק 30 חולון

פסק דין [משלים]

1. בהמשך לפסק הדין החלקי מיום 23.6.2021 ניתן בזאת פסק דין משלים בעניין הוצאות ההליך, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בנושא.
2. בתמצית, מדובר בתביעה לצו עשה נוכח רטיבות ממנה סבל התובע. בתיק מונה מומחה מטעם המפקחת קציר-ברין. לאחר קבלת חוות הדעת נשאלו שאלות הבהרה על ידי הנתבע, שלא הסכים לאמור עם קביעות מסוימות בחוות הדעת. נוכח האמור הוריתי על קיום קדם משפט נוסף.
3. במהלך הדיון התברר כי לעת הזאת הרטיבות פסקה וכפי הנראה נעשו תיקונים בדירת הנתבע. על כן נקבע בפסק הדין, בהסכמת הצדדים, כלהלן:

"... התביעה תימחק בכפוף לכך שככל שתשוב הרטיבות/נזילה לדירת התובע בתקופה של שנתיים וחצי (30 חודשים) מיום מתן פסק הדין, הנתבעים יהיו מחויבים בתיקונים האמורים בעמודים 16-18 לחוות דעת המומחה, שהיא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה. עבודות אלה יבוצעו תחת פיקוח חיצוני במימון הנתבעים ולידי התובע יומצא תיעוד מלא של העבודות ודו"ח של המפקח על העבודות בהתאם לכל האמור בחוות הדעת".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/416/2020
מס' בקשה: 4/553/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. באשר לרכיב ההוצאות, ב"כ התובע טענה להוצאות הכוללות, בין היתר, הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד והמומחה מטעם המפקחת. כמו כן טענה המפקחת לפיצויים נזיקיים, בין היתר, בגין עוגמת נפש שנגרמה בעקבות הרטיבות בדירה ממנה סבל התובע כחמש שנים.
 5. הנתבע טען מנגד כי התביעה "נופחה מעבר לכל פרופורציה" ושהתובע עצמו לא ידע מה מקור הרטיבות הנטענת ולראיה תבע גם את נציגות הבית המשותף. כמו כן נטען כי ניתן היה להגיע לאותה תוצאה גם ללא הגשת התביעה.
 6. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**); ע"א 9648/16 **אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: **עניין אורהייטק**)).
 7. באשר לשיעור ההוצאות נקבע בתקנות כי הערכאה הדיונית תתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות; וראו גם: **עניין אורהייטק**, שם). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (**Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ**, בפסקה 9 (28.12.2020)).
 8. יישום עקרונות אלה בעניינו מוביל למסקנה כי יש לפסוק לתובע הוצאות ריאליות בשיעור מופחת, כפי שיפורט להלן:
- (-) **שכר טרחת המומחה**: בדיון בפני המפקחת ביום 6.1.2021 הצדדים הסכימו למינוי של מומחה מטעם המפקחת (לא נעלם מעיני כי בעת הדיון הנתבע לא היה מיוצג). בהתאם להסדר הדיוני, לפיו יינתן שיקול דעת בידי המפקח לקבוע על מי מהצדדים לשאת בעלויות אלה, ומאחר שהמומחה קבע כי הרטיבות בדירת התובע היא בעטייה של הליקויים בדירת הנתבע אני קובע שהנתבע יישא במלוא ההוצאות שהוצאו על ידי התובעת ברכיב זה (סך של 5,733 ש"ח).
- (-) **שכר טרחת עורך הדין והוצאות משפט**: בשים לב לכך שהמומחה מטעם המפקחת העריך את נזקי התובע בכ- 5,000 ש"ח בלבד, אינני סבור כי בנסיבות יש לפסוק לטובת התובעת את מלוא הסכום ששולם לעורכת דינו, בסך של כ- 14,000 ש"ח (עורכת הדין צירפה את הסכם שכר הטרחה בין הצדדים לא קבלות ששולמו בפועל). כמו כן צורפו קבלות על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/416/2020
מס' בקשה: 4/553/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות משפט בסך של כ-600 ש"ח (ללא אגרה) שלדעתי חורגות מהיקפו האמיתי של התיק.

ברכיב זה נתתי דעתי גם להתנהלות הנתבע שלקח את האחריות על הנוזקים, ולא משך את ההליכים יתר על המידה חרף השגותיו על האמור בחוות דעת המומחה. לא נעלמה מעיני העובדה שהנתבע ביצע חלק מהבדיקות מצוינות בחוות הדעת בעצמו ולא על ידי איש מקצוע. ואולם, בכך הוא "משלם" בהליך דנא "באחריות" שניתן לתובע במסגרת ההסכמות בין הצדדים שקיבלו תוקף של פסק דין. אשר על כן, במכלול השיקולים ובהתאם לאמות המידה שצוינו לעיל מצאתי לנכון לחייב את הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 5,000 ש"ח עבור שכר טרחת עורך הדין והוצאות משפט.

אשר על כן סך כל ההוצאות שישולמו לתובעת יועמד על סך של 10,733 ש"ח. התשלום יבוצע תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין.

9. באשר לבקשה לפסוק פיצויים נזיקיים: ב"כ התובע הפנתה לשני פסקי דין מהם עולה, לכאורה, כי למפקח סמכות לדון בתביעה שכזו. עיינתי בפסקי הדין ולא מצאתי בהם כדי לסייע לתובע. בע"א 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי** (30.6.2002) אליו הפנתה ב"כ התובע עסק בית המשפט המחוזי בהחלטת המפקחת על המקרקעין למחוק חלק מהתביעה שכנגד שעסק בתביעה לפיצוי על הפסד שנוצר כתוצאה מהצפה במחסן בשל רשלנות הנתבעת (ראו בפסקה 5 לפס"ד). באותו מקרה קבע בית המשפט, כי המפקחת נהגה כשורה שכן רכיבים אלה, לדברי בית המשפט "[ש]אינם עוסקים באותו נושא ואינם נובעים מאותן סיבות של התביעה המקורית". לטעמי, באמירה זו של בית המשפט יש אף לחזק את הטענה בדבר חוסר סמכות המפקח לדון בתביעה נזיקית כאמור; בע"א (תא) 3/98 **גרינוולד נ' סילוני** (פורסם בנבו) אליו גם כן הפנתה ב"כ התובע, עסק בית המשפט בתביעה שעניינה בהסגת גבול שהיא עילה נזיקית כשלעצמה, והמחוקק נתן סמכות למפקח לדון בה (ואיני מכריע בשאלת הסמכות לדון בעילות נזיקיות אגב תביעה בגין הסגת גבול). ענייננו, כאמור, בתביעה לצו עשה בגין נזקי רטיבות, ואין הנדון דומה כלל לראיה.

10. מנגד, כבר נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין כי למפקח אין סמכות לדון בעילות נזיקיות, אלא רק על תביעה נזיקית שעילתה הסגת גבול (ראו, לדוגמה, ד"נ 20/73, **שמע נ' סדובסקי** פ"ד כח(1) 730 (1974); ע"א (ת"א) 1730/99 **צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבדי שבבי** (1987) בע"מ (31.12.1999)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/416/2020
מס' בקשה: 4/553/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יפים לעניינו דבריה של כב' השופטת ביבי בעש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב** (15.4.2019), במסגרתו פרסה את התשתית לנושא, ובסיכום הדברים קבעה כלהלן:

"ריכוז האמור מעלה כי, בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עולת הסגת גבול וכן- מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית- נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו. מלבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, באשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירושו, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט. כך גם על פי הפסיקה...." (פסקה 12 לפסק הדין)

11. נוכח האמור אין בידי לקבל את בקשת התובע לפסוק לו פיצויים בגין עילות נזיקיות שצוינו לעיל.

ניתן היום י"ד תמוז תשפ"א (24 יוני, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

אורי שלומי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון